Adams. OPOSICIONES

MINISTERIO FISCAL



Regulación

- Artículo 124 de la Constitución Española.
- Título 1 libro 7 LOPJ
- Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el estatuto orgánico del Ministerio Fiscal.

Funciones

- Promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad.
- Velar por la independencia de los tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social.
- Ejercitar las acciones penales y civiles dimanantes de delitos.
- Mantener la integridad de la jurisdicción y competencia de los jueces y tribunales.
- Velar por el cumplimiento de las resoluciones judiciales que afecten al interés público y social.
- Intervenir en los procesos judiciales de amparo así como en las cuestiones de inconstitucionalidad.
- Interponer el recurso de amparo constitucional.

Órganos

- Fiscal General del Estado
- Consejo Fiscal
- Junta de Fiscales de Sala
- Junta de Fiscales Superiores de las CCAA
- Fiscalía del Tribunal Supremo
- Fiscalías Especiales
- Fiscalías Provinciales
- Fiscalías de Área

Requisitos para ser Fiscal

- Ser Español
- Tener más de 18 años
- Ser Doctor o licenciado en Derecho
- No hallarse comprendido en ninguna causa de incapacidad

Adams. OPOSICIONES

MINISTERIO FISCAL

Incapacidades

- No tener la necesaria aptitud física o intelectual
- Haber sido condenado por delito doloso
- Concursados no rehabilitados
- Los que pierdan la nacionalidad española

Causas de pérdida de la condición de Fiscal

- Renuncia
- Pérdida de la nacionalidad
- Sanción disciplinaria de separación de servicio
- Pena principal o accesoria de rehabilitación para cargos públicos
- Haber incurrido en alguna e las causas de incapacidad

Incompatibilidades

- Cargo de juez o magistrado.
- Cargos de elección popular.
- Empleos o cargos dotados o retribuidos por la Administración del Estado.
- Todo empleo, cargo o profesión retribuida, salvo la docencia o investigación jurídica, así como la producción y creación literaria, artística, científica y técnica.
- Ejercicio de la abogacía y de la procura.
- Ejercicio de actividad mercantil.
- Funciones de director, gerente, administrador, consejero, socio colectivo o cualquier otra que implique intervención directa, administrativa o económica en sociedades o empresas mercantiles, públicas o privadas de cualquier género.